

עין משפט נר מצוה

כח א מיי פיה מל'
אסורי מנח עליה'
כח א מיי פיה מל'
בטיות הלית'

תורה אור השלם

1. רק בבל אנת נפשך תזבח ואבלת בשר כברכת יי אליהיך אשר נתן לך בבל שערך והטמא והטוהר איכלנו בצבי וקאלי:

דברים יב טו
2. ואם זבח שלמים קרבנו אם מן הבקר הוא מקריב אם זךר אם נקבה תמים יקריבנו לפני יי:

ויקרא ג א
3. בשערך תאכלנו וטקסה וי וידו בצבי וקאלי:
דברים יט כב
4. אך בבור אשר יבקר לך בביתקמך לא יקדיש איש אתו אם שור אם שוה לך וקרא כו כז

שיטה מקובצת

א ונקבה לרבות התמורה. וטקסה וי ברוך אימא אם זכר אם נקבה למטע טמטום ואנדוניגוס וגם לקמן בפ' אלו מומין דרש ליה הכי והתם בפ' אלו קדשים ודרוש תמורת ולדות מקרא דרק קדשיך אשר זכר ופריך אם זכר אם נקבה ליל לירוש טמטום וייל דהתתי כתיבי חרא בטאן וחדא בבקר ומיהו קשה לי היאך הוא דרוש מנקבות לרבות התמורה והלא אינו מיותר דאי שתיק מנקבה לא דרש מלזכר ולד אלא אימא זכר ממש כמו איש ועולה ואציג טכסא זכר ונקבה זכב צאן וילמא אם בקר גזית הכתוב זכר דוקא וייל דאין זה סברא שיהיה חילוק בקר מצאן בשלמים. מיהו אמתי קשה וי ברוך ולמה ליה לקרבה ולנקבה לרבות התמורה תיל מהוא ותמורתו יהיה קיש דמשעת הקרבה ותי לו ריי דהוה ילפינן מכבדו ומשער להמתירן לא קרבה והוה אמינא תמורת שאר קדשים נמי לא קריבי ואתי דהכיב מצנין למימר דשרא קדשים לא קריב והא קריב כתיב ותמורתו יהיה קיש בטאן אתוקם וייל לענין דיהיה קדוש דירעו ויפלר דימון לגרבה קמיל קרא דנקבה לרבות התמורה דקריב:

תוס' חיצוניות: א פט זכר לרבות ולד בעלי מומין זכר. וא"ת למ"ד דוולדות קדשים כבעי אמן את קדושים קדשי לא קדש ליקרב וייל דלא אמרינן בטעם אמן הם קדושים אלא שהם תמימה וכן הולדות אבל כאן שהאם בעלת מום ועומד לפדות לא מהניא ולולדות להקדישים כבעי אמן וייל דקדוש לזה פיר רש"י דיל דאפי' איכא חרתי לריעותא דאמתות הוו בעלי מומין וכו'. תוס' חיצוניות: אסורין עד שיפדו קס"ד דמקדש להו למזבח ואח"כ פדוהו ומשום הכי פליג לסימיר דבני פריה נינהו (קס"ד) דמקדש להו ומשני סמוך פירוש קודם פדיונן ופריך והא תמימים אינן נפדין) אלא סמוך לפדיונן אמן מתפסים לשם אותו זבח והשאת חז עלייהו קדושה דאכתי לא נדחית קדושה

אמן ואח"כ ממתין עד שיזום ופדון והקשה ח"ד אלחנן דאטו יש לו להתפסין בקדושה כדי להקל מעליה ולהפקיעה מקדושהה דהא כיון דמתחלה לא היה יכול לפדותן [היאך יכול לפדותן] ע"י תוספת קדוש ואת וצ"ק לו דהא אז הם קדושים ואין קדושה חלה על קדוש' לכן נראה שנתעבר חולין גמורין מן התורה וצריך להתפסין לאחר שתפדה אפו מיד והתחמירו עליו חכמים להתפסין קודם לפדיונן לאחר שהפקיעה קדוש' א' דאם היה ממתין לאחר שתפדה אמן כיון שיצאו לחולין לא היה ראוי להקדישין עוד ועוד שגם הוא לא היה כ"כ רוצה להתפסין כיון שנתקעו כבר מקדושה והם חולין גמורים. תוס' חיצוניות: א ג"א בכל הספרים כ"י וקרא יתירה הוא דהא כתיב התם בירוקא גופיה קרא אחרינא זכר ונקבה תמים יקריבנו וחי למה וכו'. כל אילימי למתפס וכו'. בכל הספרים כ"י שביד לא נמצא חז הלשון כ"י שביד לא אילימי למיתפס פדיונן בקדושתם כדי שיצאו חן לחולין סמוך לפדיונן קודם פדיונן משעט מתפסים לשם אותו זבח שיהיה אמו דחיילא קדושה דעריין לא נדחית אמתם ע"י פרייה והרר ממתין עד שיזוממו ופריך להו וא"ת למ"ד ולדות קדשים בהוויתין הם קדושים הא כבעי אמן חולין גמורין למה יש באלו הולדות קדושה גמורה כיון שלא נולדו אלא לאחר פדיון חוליל לאקטיוו לצבי ואיל והיין נתעבר ונולד לאחר פדיון אפי' שיש בהם איסור גיזה אבל הכא נדחבעור לפני פדיונן לא היו חולין גמורין והא דמקשי' לצבי ואיל היינו נתעבר ונולד לאחר פדיון אפי' שיש בהם איסור גיזה אבל הכא נדחבעור לפני פדיונן אחני קדושה שאסור בגיזה לאחר פדיון להקדיש הולדות כשנוגדה. תוס' חיצוניות:

מו:

איכא דאמרי סוצה ואכלת וכו'. מהכא מפיק גיזה וחלז דאסור ובשר אורחיה דקרא ולא דריש ואכלת לאסוקי כלגיס: **אלא דאיעצר לפני פדיונן ואיטיליד לאחר פדיונן.** הילכך אסורי וקדושה לית להו לא ליקרב ולא לדמיהן כדמפרש לקמן מה תהא עליהן: **הא לפני פדיונן.** נולדו מיקדש נמי קדשי: **מנא ה"מ.** דלפני פדיונן אס נולדו קדשי: **זכר לניצוט אס הולג.** גבי שלמים כתיב (ויקרא ג) **אס זכר אס נקבה תמים וקרא יתירא** הוא א דנישמוק קרא מיניה ומדלא קצע צה זכר כדקצע צעולה ממילא דנקבה נמי חזיא זכר ונקבה תו למא לי